

시정 및 주의요구

제 목 선금 지급 시 채권확보 불철저 등

소 관 부 서(기관) ▲▲▲▲처

조 치 부 서(기관) ▲▲▲▲처

내 용

1. 업무 개요

▲▲▲▲처는 공사(工事), 용역 등의 계약을 체결한 후 계약상대자가 선금 지급을 요청할 경우 선금에 대한 채권을 확보하기 위하여 계약상대자로부터 증권 또는 보증서(이하 “증권”이라 한다)를 제출받고 있다.

2. 선금 지급 시 채권확보 불철저

가. 판단 기준

기획재정부 「(계약예규)정부 입찰·계약 집행기준」(이하 “「집행기준」”이라 한다) 제35조(채권확보)에 따르면 계약담당자는 증권의 보험 또는 보증(이하 “보험”이라 한다) 금액은 선금에 보험기간의 이자를 가산하고, 보험기간의 종료일은 이행기간의 종료일 다음날부터 XX일 이상(계약의 이행기간이 XX일 이내인 경우는 XX일 이상)으로 하며, 계약 이행기간을 연장할 경우 당초 증권의 보험기간에 연장 기간을 가산한 증권을 제출받도록 되어 있다.

따라서 ▲▲▲▲처는 선금을 지급하기 전 계약상대자로부터 제출받은 증권을 「집행 기준」에 따라 확인하여 선금에 대한 채권확보를 철저히 하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 20XX. X. X.부터 20XX. X. XX.까지 선금을 지급한 계약 총 XX건의 증권을 점검한 결과 채권확보가 미흡한 내역이 X건 확인되었다.

특히 계약 이행기간 연장 후 증권을 확보하지 않은 X건 중 X건은 20XX. X. XX. 감사일 현재에도 용역이 수행되고 있기 때문에 선금에 대한 증권을 제출받아 채권을 재확보하여야 한다.

3. 선금 지급 관련 각서 운영 부적정

가. 판단 기준

공사(公社) 「조달관리 및 계약에 관한 지침」(이하 “「지침」”이라 한다) 제XX조(선금 지급)에 따르면 계약담당자는 선금을 지급할 때 「집행기준」을 따르도록 되어 있고, 계약상대자의 선금 청구에 따라 각서(별지 제X호 서식)를 제출받은 후 선금을 지급하도록 되어 있다.

따라서 ▲▲▲▲처는 계약상대자로부터 제출받는 각서에 「집행기준」에서 명시하는 계약상대자의 이행사항 등이 누락되지 않도록 관리하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 「지침」의 각서에는 「집행기준」에 명시되어 있는 “계약의 이행기간이 XX일 이내인 경우 XX일 이상”이라는 내용이 누락되어 있었다.

그 결과 계약상대자는 계약 이행기간이 XX일 이내임에도 증권의 보험기간을 계약

이행기간의 종료일 다음날부터 XX일 이상으로 설정하여 불필요한 보험료를 납부한 내역이
총 XX건 확인되었다.

관련부서(기관) 의견 ▲▲▲▲처는 감사결과를 수용하면서 계약상대자가 불필요한
보험료를 납부하지 않도록 「지침」의 각서를 개정하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

▲▲▲▲처장은

“20XX년도 △△△△△△ 구축 및 확대(연계지원)용역”의 보험기간을 연장한 증권을
제출받아 채권을 확보하시고

계약의 이행기간이 XX일 이내인 경우 보험기간의 종료일이 이행기간의 종료일 다음날
부터 XX일 이상으로 되도록 「조달관리 및 계약에 관한 지침」의 각서(별지 제X호 서식)
를 개정하시며(시정)

선금 지급 시 채권확보를 철저히 하시기 바랍니다.(주의)